

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1919/2538

พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
นาย หม่น ขำนุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ลักทรัพย์ คงมีหลักฐานเพียงว่า ในคืนเกิดเหตุมีคนร้ายลักยักยางพาราแผ่นของผู้เสียหายไปซ่อนนำสืบเบื้องต้นที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายมาจากคำรับของจำเลยต่อพนักงานสอบสวน และต่อบุคคลที่รู้เห็นในขณะนั้น เป็นพยานบอกเล่าที่จำเลยได้บอกแก่พนักงานสอบสวนจริง แต่จะรับฟังว่าจำเลยได้กระทำการลักทรัพย์ไปจริงตามที่ได้ออกเล่าไว้หรือไม่นั้นต้องมีพยานอื่นมาสนับสนุนให้รับฟังได้ว่าเป็นจริงตามที่จำเลยได้ออกเล่าแก่พนักงานสอบสวนลำพังแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพียงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ออกกล่าวไว้เช่นนั้น จะรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้นจะต้องมีพยานอื่นสนับสนุนด้วย เมื่อโจทก์มีแต่คำรับสารภาพชั้นสอบสวน จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสอง, 83 กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 500 บาท แก่ผู้เสียหายและนับโทษของจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญามาตราเลขดำที่ 1464/2534

โทษของจำเลยคดีหมายเลขแดงที่ 1199/2534 กับโทษของจำเลยที่ 3คดีหมายเลขดำที่ 1221/2534 ของศาลชั้นต้นตามลำดับ

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง จำคุก 1 ปี 6 เดือน คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของ จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปีให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็น เงิน 500 บาท แก่ผู้เสียหายส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษของจำเลยต่อจากโทษในคดีอื่น นั้นสำหรับคดีหมายเลขดำที่ 1464/2534 และคดีหมายเลขแดงที่ 1199/2534 ศาลยัง ไม่ได้พิพากษา ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 1221/2534ศาลพิพากษายกฟ้องจึงไม่นับโทษ ต่อให้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ลักทรัพย์รายนี้ คงมี หลักฐานเพียงว่า ในคืนเกิดเหตุมีคนร้ายลักยักยางพาราแผ่นของผู้เสียหายไป และใน คืนนั้นยางพาราแผ่นของนางยี่เจ๊ะหว่า บิลหลี่ ถูกลักไปด้วย ผู้เสียหายบอกให้เพื่อน ผูกช่วยสืบหา ต่อมาราว 2 เดือน นายมานะ สมุห์เสนีโตได้บอกผู้เสียหายว่าจำเลย เป็นคนลักไป วันที่ 4 สิงหาคม 2534ผู้เสียหายได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เจ้า พนักงานตำรวจจับจำเลยดำเนินคดีชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่

เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพจากหลักฐานดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ใดพอจะชี้ได้ว่า จำเลยเป็นผู้ลักยักยางพาราแผ่นหรือมีส่วนร่วมในการลักยักยางพาราแผ่น เพียงแต่นายมานะสืบทราบว่าจำเลยเป็นคนลัก แต่มานะเบิกความว่า ผู้เสียหายบอกให้ช่วยสืบหาตัวคนร้ายในวันที่ 4 จำเดือนไม่ได้ ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ จับจำเลยได้และเรียกให้พยานไปดูตัว เพราะยางพาราแผ่นของพยานมีคนร้ายลักไปด้วยพยานได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจไว้แล้ว เมื่อพยานไปถึงสถานีตำรวจสอบถามจำเลยต่อหน้าพนักงานสอบสวนเรื่องยางพาราแผ่นของพยาน จำเลยไม่ยอมรับ แต่ยอมรับว่าได้ลักของผู้เสียหายไป คำเบิกความดังกล่าวมิได้เป็นพยานหลักฐานสนับสนุนว่าพยานได้สืบหาประการใด เพื่อเป็นต้นเหตุที่จะโยนไปหาผู้ร้ายที่ทำการลักยักยางพาราแผ่นรายนี้ เพียงแต่พยานทราบจากจำเลยที่บอกแก่พนักงานสอบสวนและพยานว่าข้อนำสืบเบื้องต้นที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายมาจากคำรับของจำเลยต่อพนักงานสอบสวน และต่อบุคคลที่รู้เห็นในขณะนั้นจึงเป็นพยานบอกเล่าที่จำเลยได้บอกแก่พนักงานสอบสวนจริง แต่จะรับฟังว่าจำเลยได้ทำการลักยักยางพาราแผ่นไปจริงตามที่ได้ออกมาแล้วหรือไม่นั้น ต้องมีพยานอื่นมาสนับสนุนให้รับฟังได้ว่า เป็นจริงตามที่จำเลยได้ออกเล่าแก่พนักงานสอบสวน ลำพังแต่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนเพียงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ออกกล่าวว่าไว้เช่นนั้น จะรับฟังลงโทษจำเลยได้นั้นจะต้องมีพยานอื่นสนับสนุนด้วยเมื่อไรก็มีแต่ลำพังคำรับสารภาพชั้นสอบสวน ยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ